

1500134-51.2019.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2010994/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 3128561 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500134-51.2019.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500134-51.2019.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2010994/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 3128561 - DEL.POL.SERRA AZUL, 15/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2010994 - DEL.POL.SERRA AZUL, 15/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2010994 - DEL.POL.SERRA AZUL, 15/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2010994/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LETICIA MARTINS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

LETICIA MARTINS SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 12/01/2019, a acusada tentou ingressar na Penitenciária de Serra Azul com drogas num invólucro que estava dentro de seu corpo.

O laudo pericial de fls. 26-28 constatou a presença de maconha e cocaína nas substâncias apreendidas com a acusada.

Citado, a acusada apresentou defesa prévia, indicando rol de testemunhas.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 26-28, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com a acusada.

A autoria é igualmente incontestada.

A testemunha Paula Cristina Medve afirmou que no dia dos fatos estava trabalhando na revista, e a acusada passou no bodyscanner que Rodrigo estava operando. Quando a acusada passou, nas imagens foi detectado um corpo estranho na altura do quadril. A acusada negou ter qualquer coisa, mas após ser encaminhada para o setor respectivo, a médica fez um exame e constatou um invólucro no ânus da acusada, que então o retirou. A acusada era amásia de um sentenciado. A droga era maconha, cerca de 140 gramas, mais ou menos. Junto com a droga existia alguns bilhetes.

A testemunha Rodrigo Zago afirmou que estava em procedimento de rotina na penitenciária, e ao passar a acusada pelo scanner percebeu que havia algo estranho na imagem. Em razão disso, a levou ao médico, que fez um teste de toque e viu que havia um invólucro no interior do corpo da acusada. Ali havia maconha. Não se recorda da presença de um bilhete, tendo em vista que não estava na sala quando o exame ocorreu. Provavelmente ela ali esteve para visitar seu amásio.

Em seu interrogatório, a acusada confessou a prática do delito. Disse que estava com drogas mesmo em seu corpo, com maconha e cocaína, bem como um bilhete dos familiares dos presos, com recados de pessoas que não poderiam lhe visitar. As drogas seriam entregues para Gustavo, que estava lá dentro, e seriam comercializadas. Comprou as drogas na rua, em seu bairro.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena em seu mínimo legal, ante a pequena quantidade de droga apreendida, e sua lesividade. Anoto que se trata de delito de tráfico de drogas, sendo inerente ao tipo penal a posse de quantidade de drogas maior do que o mero consumo. As drogas não possuem lesividade de potencial superior a outras, o que não justifica a majoração da pena base. Além disso, o acusado é primário e possui bons antecedentes. Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Na segunda etapa mantenho a pena acima aplicada, visto que já fixada no mínimo (não podendo ser reduzida pela confissão), inexistindo agravantes.

Na terceira etapa, elevo a pena em 1/6, em razão da prática do delito ter ocorrido em penitenciária, o que traz uma pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, bem como 583 dias multa. Por fim, reduzo a pena em 2/3, nos termos do art. 33§ 4º, tendo em vista que o acusado é primário, possui bons antecedentes, e não há qualquer indicativo de que ele se dedique a atividade criminosas ou integre organização criminosa. Em razão disso, fixo a pena em 1 ano e 11 meses de reclusão, e 194 dias multa.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, em razão da quantidade de pena aplicada, da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Com o reconhecimento do caráter não hediondo do tráfico privilegiado, feito pelo Supremo Tribunal Federal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena, e limitação de fim de semana, da mesma forma, de maneira a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno LETICIA MARTINS SILVA como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 194 dias multa, no valor mínimo unitário, penas essas substituídas por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e limitação de fim de semana, da mesma forma, de maneira a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Concedo à acusada o direito a recorrer em liberdade.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA